

Werkinstructie geboorteverlof

Klantenservice kmo | Payroll for kmo

Waarover gaat het

Geboorteverlof (vroeger vaderschapsverlof) is het verlof voor de vader of meemouder bij de geboorte van een kind. Sinds 1 januari 2021 heeft een werknemer recht op **15 dagen** geboorteverlof. Voordien waren dat 10 dagen. De 15 dagen gelden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2021.

Deze werkinstructie beschrijft wat je aan de klant vraagt, wat je antwoordt en hoe je het verlof registreert in Payroll for kmo.

Wie heeft recht

- De vader van het kind (afstamming vastgesteld).
- De meemouder: de persoon die met de moeder gehuwd is, wettelijk samenwoont, of al minstens drie jaar ononderbroken met haar samenwoont.

Het verlof geldt voor bedienden en arbeiders, voltijds en deeltijds. Er is geen minimale anciënniteit.

Duur en betaling

Dagen	Wie betaalt	Bedrag
1 tot 3	Werkgever	100% van het normale loon
4 tot 15	Mutualiteit	Uitkering van 82% van het begrensde brutoloon

- De werknemer kiest zelf wanneer hij de dagen opneemt, binnen **4 maanden** na de geboorte (de dag van de bevalling telt mee).
- De dagen mogen in één keer of gespreid opgenomen worden.
- Dagen die niet binnen de 4 maanden opgenomen zijn, vervallen. Ze worden niet uitbetaald.

Wat vraag je aan de klant

1. Naam van de werknemer en personeelsnummer.
2. Geboortedatum van het kind.
3. De concrete data waarop de werknemer verlof neemt.
4. Of de werknemer de werkgever vooraf verwittigd heeft.

Registratie in Payroll for kmo

1. Open de werknemersfiche en ga naar **Afwezigheden**.

2. Registreer de eerste 3 dagen met code **GBV1** (geboorteverlof, ten laste werkgever). Deze dagen worden als gewoon loon berekend.
3. Registreer de overige dagen (maximum 12) met code **GBV2** (geboorteverlof, ten laste mutualiteit). Het systeem berekent voor deze dagen geen loon.
4. Controleer in de loonsimulatie dat het aantal dagen GBV1 en GBV2 samen niet hoger is dan 15.
5. De aangifte sociaal risico (ASR) naar de mutualiteit vertrekt automatisch bij de maandafsluiting. Je hoeft niets manueel te versturen.

Registreert de klant zelf via het klantenportaal, controleer dan enkel of de codes juist gekozen zijn. Een veelvoorkomende fout is dat alle 15 dagen met GBV1 ingegeven worden. Dan betaalt de werkgever 12 dagen te veel.

Wat moet de werknemer zelf doen

- De werkgever vooraf verwittigen, bij voorkeur schriftelijk (mail volstaat).
- Bij de mutualiteit de uitkering aanvragen met een uittreksel van de geboorteakte. Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan de werknemer, niet via de loonstrook.

Veelgestelde vragen van klanten

Moet de werkgever alle 15 dagen betalen?

Nee. Enkel de eerste 3 dagen. De rest betaalt de mutualiteit.

Mag de werkgever het verlof weigeren of verschuiven?

Nee. Het is een recht van de werknemer. De werknemer kiest de data, binnen de termijn.

Geldt er ontslagbescherming?

Ja. De werkgever mag de werknemer niet ontslaan om een reden die verband houdt met het geboorteverlof.

Kan de werknemer de dagen in halve dagen nemen?

Nee, het verlof wordt in volledige dagen opgenomen.

Meer informatie

Vragen die hier niet beantwoord worden, stel je in het kanaal CS Belgium / Algemeen of leg je voor aan het Legal kenniscentrum.